

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo — Sección Primera
PROVIDENCIA

R. Casación núm. 6564/2024 — Madrid, 25 de noviembre de 2024

Dada cuenta; conforme autoriza el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no ha lugar a admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones instado ante esta Sección de Admisión contra la providencia de fecha 16 de octubre de 2024, que inadmitió el recurso de casación preparado contra la sentencia de 3 de julio de 2024 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, recaída en el procedimiento ordinario núm. 1/2022.

La providencia en cuestión inadmite el recurso de casación n.º 6564/2024 con escrupuloso respeto a lo dispuesto por el art. 90.4.b) y d) de la Ley de esta Jurisdicción (LJCA), sin que se haya producido indefensión alguna ni una aplicación arbitraria de las normas ni se haya incurrido en error patente, arbitrariedad o irrazonabilidad alguna.

Esta Sección no comparte la tesis sustentada por la parte recurrente; en suma: que la inadmisión del recurso de casación lesiona su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o incurre en arbitrariedad en la aplicación de los requisitos formales exigidos para la admisión, pues su ejercicio queda supeditado al cumplimiento de los presupuestos procesales legalmente establecidos y también se ve colmado por una decisión de inadmisión, siempre que ésta se funde en causa legal interpretada de forma no rigorista o arbitraria, como es el caso, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 90 LJCA en relación con el artículo 89 de la misma Ley (en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio), debiendo remitirnos, para evitar reiteraciones innecesarias, a las consideraciones contenidas en la providencia cuya nulidad se pretende a propósito de la deficiente justificación del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, exigida “especialmente” por el artículo 89.2.f) de la LJCA, así como de que no se encuentra justificado el necesario juicio de relevancia requerido por el artículo 89.2, letra d), LJCA.

Sin costas.

Contra la presente providencia no cabe recurso alguno.

Así lo acuerda la Sala y firma el Magistrado Ponente, de lo que da fe la Letrada de la Administración de Justicia.

Transcripción íntegra del texto de la providencia. Por decisión del titular de este sitio —al margen de lo dispuesto en el documento original— se han suprimido en esta versión todos los nombres propios de personas (partes, magistrados y personal judicial), sustituyéndolos por su calidad procesal, para evitar la reproducción pública de datos identificativos ajenos a este archivo.

Código Seguro de Verificación: [REDACTED] — verificable en [REDACTED]